

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2535/2533

บริษัท พี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ สำโรง ทราบ
ก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587, มาตรา 821

จำเลยที่ 4 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และเป็นน้องชายของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 ว่าจ้างโจทก์ทำถังเหล็กเก็บน้ำเพื่อไปติดตั้ง
ที่โรงเรียนตามสัญญาซึ่งจำเลยที่ 1 ได้รับจ้างมาจากกรมสามัญศึกษา จำเลยที่ 1
ย่อมได้รับประโยชน์จากสัญญาที่จำเลยที่ 4 ทำกับโจทก์ แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ได้ทำ
หนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 4 เป็นตัวแทน พฤติการณ์ก็ถือว่าจำเลยที่ 1 เชิด
จำเลยที่ 4 ออกเป็นตัวแทนของตนเท่ากับจำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ทำงานให้จำเลยที่
1 จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาจ้างดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องให้จำเลยร่วมกันชำระค่าจ้างโจทก์สร้างถังเหล็กเก็บน้ำ 3 ถัง เป็นเงิน
157,500 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วัน
ที่โจทก์ส่งมอบงาน คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2527 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 7,875 บาท รวม
เป็นเงินที่จำเลยทั้งสองต้องชำระแก่โจทก์เป็นเงิน 165,375 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 157,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะจำเลยทั้งสามมิใช่เป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ จำเลยทั้งสามไม่เคยลงชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ในสัญญาจ้างหรือมอบอำนาจให้ผู้ใดไปทำสัญญากับโจทก์ ไม่เคยชำระเงินบางส่วนให้โจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 4 ว่าโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ชำระเงิน 157,500 บาทแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คงมีปัญหาคือจำเลยทั้งสามฎีกาว่าจำเลยทั้งสามได้เซตจำเลยที่ 4 ไปทำสัญญาว่าจ้างโจทก์สร้างถ้ำน้ำพิพาทหรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับจ้างสร้างถ้ำน้ำพิพาทจากกรมสามัญศึกษา เพื่อดัดตั้งไว้ที่โรงเรียนนาอ้อวิทยาโรงเรียนนาด่วงวิทยา และโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม โรงเรียนละ 1 ถ้ำ ปรากฏตามสัญญาจ้างจ้างเอกสารหมายเลข จ.7 สัญญาว่าจ้างเอกสารหมายเลข จ.4 ถึง จ.6 ระบุว่า จำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์สร้างถ้ำน้ำชนิดและขนาดเดียวกันกับที่จำเลยที่ 1 รับจ้างทำจากกรมสามัญศึกษาและให้นำไปติดตั้งไว้ที่โรงเรียน 3 แห่งดังกล่าวมาเหมือนกัน สัญญาจ้างเอกสารหมายเลข จ.4 ถึง จ.6 ยังระบุว่า ทำโดยจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 4 ผู้รับมอบอำนาจ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยที่ 4 ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจทำการแทนห้างก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่าจำเลยที่ 4 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และเป็นน้องชายของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่

1 โจทก์สร้างถึงน้ำพิพาทเสร็จแล้วได้นำไปติดตั้งไว้ตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 1 เพราะเป็นงานที่จำเลยที่ 1 รับจ้างมาจากกรมสามัญศึกษา จำเลยที่ 1 เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสัญญาที่จำเลยที่ 4 ทำกับโจทก์และการทำสัญญาของจำเลยที่ 4 เป็นการทำให้ฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 4 เป็นตัวแทน ก็ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เชิดจำเลยที่ 4 ออกเป็นตัวแทนของตน เท่ากับจำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ทำงานตามฟ้องให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ โจทก์จึงบรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานและนำสืบเรื่องตัวแทนเชิดได้ ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นตามที่จำเลยฎีกา ทั้งการนำสืบเรื่องตัวแทนเชิดนี้หาต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการแต่งตั้งตัวแทนเชิดดังที่จำเลยฎีกาไม่ เพราะการเป็นตัวแทนเชิดนั้น มิได้เป็นไปโดยแต่งตั้งแสดงออกชัด แต่เป็นการแต่งตั้งโดยปริยาย เมื่อจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ด้วย ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น